

ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
(ďalej len „Zmluva“) č. 5/2023

*uzavretá podľa § 21 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi*

Prevádzkovateľom pohrebiska:

Názov: **OBEC HORNÝ VADIČOV**
Sídlo: **Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov**
Zastúpená: **Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce**
IČO: **00314030**
DIČ: **2020553029**
Bankové spojenie: **Prima Banka Slovensko, a. s.**
IBAN: **SK34 5600 0000 0031 6649 9001**
Číslo tel./faxu: **041/4229221, 041/4229226**
E – mail: urad@hornyvadicov.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

a

Nájomcom:

Meno a priezvisko: **Eva Kubíková**
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko: **Horný Vadičov 24, 023 45 Horný Vadičov**
(ďalej len „nájomca“)

Článok I.

Predmet a účel nájmu

1. Prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za odplatu nájomcovi nájom hrobového miesta a nájomca prijíma do nájmu hrobové miesto za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
2. Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy je:
hrobové miesto č. 116 , typ hrobu: dvojhrob, na pohrebisku Horný Vadičov v k. ú. Prostredný Vadičov, zomrelého: (Alexander Kubík, Anna Kubíková, rod. Káčeriková) určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ostatkov.
3. Podnájom hrobového miesta je zakázaný.

Článok II.

Služby spojené s nájmom hrobového miesta

Prevádzkovateľ pohrebiska bude spolu s nájmom hrobového miesta nájomcovi poskytovať aj nasledovné služby: odvoz odpadu z pohrebiska, dodávku úžitkovej vody, údržbu pozemkov a stavieb, výsadbu a údržbu zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest, úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska a zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste obvyklom.

Článok III.

Doba nájmu

1. Nájom hrobového miesta vznikne dňom podpísania tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami a dojednáva na dobu neurčitú.

2. Na základe predchádzajúceho právneho vzťahu je nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta uhradená na obdobie **10 rokov** a to od **01.01.2019 do 31.12.2028** (ďalej len „predplatené obdobie“).
3. Nájomca uhradil na základe tejto Zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta **na obdobie ďalších 10 rokov** a to od **01.01.2029 do 31.12.2038** (ďalej len „predplatené obdobie“).

Článok IV. Nájomné

1. Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadi cenníkom prevádzkovateľa pohrebiska platným ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sú splatné v deň podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2. Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta za predplatené obdobie sa môže meniť, ak prevádzkovateľ pohrebiska pristúpi k zmenám sadzieb v cenníku. V takom prípade je nájomca povinný v lehote určenej prevádzkovateľom pohrebiska doplatiť rozdiel medzi výškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom zaplatenou podľa pôvodného cenníka prevádzkovateľa pohrebiska a výškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom podľa nového cenníka prevádzkovateľa pohrebiska, za obdobie odo dňa platnosti nového cenníka prevádzkovateľa pohrebiska do konca predplateného obdobia.
3. Pri ukladaní ľudských pozostatkov do zeme v rakve sú nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta splatné vopred na celú tleciú dobu na pohrebisku.
4. V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určí podľa cenníka prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie.
5. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie minimálne za jedno desaťročné obdobie, bezhotovostným prevodom na účet obce č. IBAN: SK34 5600 0000 0031 6649 9001, vedený v pobočke Prima banky Slovensko a.s. Žilina, variabilný symbol (uviesť číslo zmluvy), alebo v hotovosti do pokladne obce, prípadne poštovým poukazom.
6. Nájomca je oprávnený zaplatiť nájomné aj z dlhšie ako 10 ročné obdobie, ale vždy len za obdobie deliteľné desiatimi, to znamená na obdobie 10,20,30,40, 50 a viac rokov.

Článok V. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a nájomcu

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade s platnými právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovaným poriadkom pohrebiska a počas trvania tejto Zmluvy je povinný zabezpečiť prístup k prenajatému hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do prenajatého hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.
2. Nájomca je povinný užívať prenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Je povinný najmä:
 - a) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a na vlastné náklady zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta, ako aj na vlastné náklady zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska,
 - b) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie evidencie hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy trvalého pobytu,
 - c) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
 - d) užívať hrobové miesto podľa tejto Zmluvy,
 - e) udržiavať poriadok na pohrebisku:
 - nájomca je povinný triediť odpad na biologický a ostatný
 - nájomcovi je zakázané odkladať medzi hroby odpad, ani žiadne iné predmety.

3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
4. Nájomca berie na vedomie, že ani prevádzkovateľ pohrebiska alebo ním poverený správca cintorína neručí na svoje náklady za poistenie hrobového príslušenstva vo vlastníctve nájomcu s ohľadom na možnosť poškodenia pri živelných pohromách, či proti krádeži alebo vzhľadom na poškodenie treťou osobou.
5. Nájomca súhlasí s dočasným uložením zeminy na nevyhnutný čas na prenajaté svoje hrobové miesto pre účel výkopu susediaceho hrobového miesta, prevádzkovateľ pohrebiska je povinný uviesť hrob do pôvodného stavu.

Článok VI.

Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prevádzkovateľ pohrebiska túto Zmluvu vypovie, ak:
 - a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
 - b) sa pohrebisko ruší,
 - c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta.
2. Výpovedné lehoty a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením § 22 zákona o pohrebníctve v platnom znení.
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie túto Zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c) tohto článku, je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
4. V prípade, že prevádzkovateľ pohrebiska vypovie Zmluvu z dôvodu podľa ods. 1 písm. c) tohto článku a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
5. V prípade, že prevádzkovateľ pohrebiska vypovie Zmluvu z dôvodu podľa ods. 1 písm. c) tohto článku a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

1. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, ak táto zmluva neurčuje inak, alebo zmenou všeobecne záväzných predpisov.
2. Vo veciach výslovne neupravených touto Zmluvou sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi o pohrebníctve.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jedno je určené prevádzkovateľovi pohrebiska a druhé nájomcovi.
4. Nájomca dáva prevádzkovateľovi pohrebiska súhlas na spracovanie a uchovanie osobných údajov uvedených v tejto zmluve v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 351/2011 o elektronickej komunikácii čo potvrdzuje nájomca svojím podpisom za účelom spracovania osobných údajov do Zmluvy o nájme hrobového miesta na pohrebisku a do evidencie pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska vyhlasuje, že osobné údaje budú použité len pre jeho potreby evidencie hrobových miest.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej obsahu, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni, kedy bude Zmluva zverejnená podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

V Hornom Vadičove dňa 22.02.2023

V Hornom Vadičove dňa: 22.02.2023

.....
Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce
prevádzkovateľ pohrebiska

.....
nájomca